

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO EGRÉGIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE [UF]

AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA

[LEGITIMADO ATIVO], pessoa jurídica de direito [público/privado], com sede à [endereço completo], por seus representantes legais (instrumento de mandato anexo), com escritório profissional situado à [endereço], onde recebe notificações e intimações, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência propor a presente

AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA

com fundamento nos artigos 19, I, 300 e 311, II, do CPC, tendo como objetivo a obtenção de definição com eficácia vinculante acerca do valor da causa em ações de restituição de valores pagos em contratos de consórcio e sua repercussão na competência dos Juizados Especiais Cíveis, nos seguintes termos:

I – DOS FATOS

Diversos consumidores têm ajuizado ações visando à restituição dos valores pagos em contratos de consórcio dos quais foram excluídos ou dos quais desistiram, circunstância que tem gerado controvérsias relevantes quanto ao valor da causa e à definição da competência do Juizado Especial Cível.

Alguns julgados têm considerado como valor da causa o montante integral do contrato de consórcio, afastando a competência do Juizado Especial, enquanto outros reconhecem que o valor da causa deve corresponder apenas ao montante efetivamente pleiteado pelo consorciado a título de restituição das parcelas pagas.

A ausência de uniformização da matéria compromete a segurança jurídica e o acesso à justiça, especialmente de consumidores hipossuficientes.

II – DO DIREITO

Nos termos do artigo 3º, I, da Lei nº 9.099/95, compete ao Juizado Especial Cível processar e julgar causas cujo valor não exceda 40 salários mínimos. O artigo 292, inciso I, do CPC determina que o valor da causa deve corresponder ao conteúdo econômico do pedido.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou que, em ações de ex-consorciados, o valor da causa deve refletir o montante efetivamente pleiteado, e não o valor total do contrato:

“Em demandas de ex-consorciados que postulam a devolução de valores pagos, o valor da causa deve se restringir ao montante pretendido, e não ao valor integral do bem objeto do consórcio.” (STJ, REsp 1.635.428/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10/10/2017)

Tal interpretação assegura a efetividade da Lei nº 9.099/95 e garante o amplo acesso à jurisdição célere e simplificada do Juizado Especial.

III – DA TUTELA DE EVIDÊNCIA

Nos termos do artigo 311, II, do CPC, a tutela de evidência é cabível quando houver tese firmada em jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. É exatamente o caso presente, o que justifica a concessão da tutela requerida.

IV – DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requer:

1. A concessão da tutela de evidência para que, de forma imediata, se reconheça que o valor da causa em ações de restituição de valores pagos em contratos de consórcio deve corresponder ao valor efetivamente pleiteado, assegurando-se a competência dos Juizados Especiais nos casos em que este não ultrapassar 40 salários mínimos;
2. Ao final, seja a presente ação julgada procedente, com eficácia vinculante, para declarar que:
 - a) O valor da causa em ações de consorciados deve refletir o valor do pedido, e não o valor total do contrato;
 - b) O Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar tais demandas, desde que observado o limite legal;
3. A condenação da parte ré, se houver, ao pagamento das custas processuais e demais cominações legais.

Protesta por prova documental.

Dá-se à causa o valor de R\$ [●].

Termos em que,
Pede deferimento.

[Local], [Data].

[Nome do advogado]
OAB/[UF] [número]